

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2536 พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครราชสีมา

โจทก์

นางทองมี งบพิมาย

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 358

เช้าวันเกิดเหตุก่อนเปิดของผู้เสียหายตาย จำเลยได้นำข้าวใส่กะละมังไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ และเปิดของผู้เสียหายตายเพราะกินอาหารที่มีสารเคมีกำจัดแมลงผสมอยู่ แม้โจทก์จะไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยผสมสารเคมีกำจัดแมลงลงไปในข้าวและเปิดของผู้เสียหายกินข้าวนั้น แต่การที่เปิดของผู้เสียหายตายอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยหลังจากจำเลยนำข้าวไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ โดยตรวจพบข้าวและสารเคมีกำจัดแมลงในกระเพาะอาหารของเปิดที่ตาย เป็นพฤติการณ์เชื่อมโยงให้รับฟังได้ว่า เปิดตายเพราะกินข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงที่จำเลยวางไว้ และการที่จำเลยนำข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเปิดของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำให้เสียชีวิตตามป.อ.มาตรา 358

เช้าวันเกิดเหตุก่อนเปิดของผู้เสียหายตาย จำเลยได้นำข้าวใส่กะละมังไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ และเปิดของผู้เสียหายตายเพราะกินอาหารที่มีสารเคมีกำจัดแมลงผสมอยู่ แม้โจทก์จะไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยผสมสารเคมีกำจัดแมลงลงไปในข้าวและเปิดของผู้เสียหายกินข้าวนั้น แต่การที่เปิดของผู้เสียหายตายอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยหลังจากจำเลยนำข้าวไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ โดยตรวจพบข้าวและสารเคมีกำจัดแมลงในกระเพาะอาหารของเปิดที่ตาย เป็นพฤติการณ์เชื่อมโยงให้รับฟังได้ว่า เปิดตายเพราะกินข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงที่จำเลยวางไว้ และการที่จำเลยนำข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเปิดของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำให้เสียชีวิตตามป.อ.มาตรา 358

(โสภณ จันทรธรรมา-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลแขวงนครราชสีมา - นายประกอบ ลีนะเปสนันท์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเสี๊ยม คชาธาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ